

1. Fall „Beruhigungsmittel“

Sachverhalt

Pflegefachkraft M. verabreicht der 78-jährigen Patientin P. gegen deren ausdrücklichen Willen ein Beruhigungsmittel per Injektion, um sie „ruhigzustellen“. Anschließend informiert M. den Ehemann der Patientin telefonisch über die neue Demenz-Diagnose von P., obwohl diese keine Einwilligung dazu erteilt hat.

2. Fall „Die vergessene Tablette“

Sachverhalt

Pflegefachkraft S. bemerkt am Abend, dass sie vergessen hat, dem Patienten H. morgens sein blutdrucksenkendes Medikament zu geben. Um keinen Ärger zu bekommen, trägt sie die Medikamentengabe dennoch im Dokumentationssystem ein. Am nächsten Tag erzählt sie einer befreundeten Kollegin beim Mittagessen, dass H. „wegen seiner HIV-Erkrankung immer so viele Tabletten nehmen muss“, obwohl andere Kollegen am Tisch sitzen.

3. Fall „Der Zwang zur Körperpflege“

Sachverhalt

Pflegekraft T. wird von der Stationsleitung angewiesen, den bettlägerigen Patienten F. zu waschen. F. wehrt sich heftig und schreit, er wolle nicht gewaschen werden. T. und eine Kollegin halten F. fest und führen die Ganzkörperwäsche gegen seinen Willen durch. Später berichtet T. der Tochter von F. telefonisch von den „schlechten hygienischen Zuständen“ ihres Vaters.

4. Fall „Das Foto fürs Pflegeheim“

Sachverhalt

Pflegekraft K. macht mit dem privaten Handy ein Foto vom Dekubitus eines Patienten, um es der Pflegedienstleitung zu zeigen. Sie schickt das Bild per WhatsApp an ihre Vorgesetzte. Der Patient wurde nicht gefragt und weiß nichts davon.

a) Prüfen Sie, ob sich die Pflegekräfte strafbar gemacht haben.

Pflegefehler kann strafrechtliche Konsequenzen haben. Prüfen Sie nach Tatbestand, Rechtswidrigkeit und Schuld.

b) Prüfen Sie den Anspruch der Pflegeempfänger auf Schadensersatz gegen Mitarbeiter und Träger.

Nach einem Pflegefehler oder einer Verletzung von Privatheimnissen kann der Patient sowohl gegen die Pflegekraft (Mitarbeiter) als auch gegen den Träger (z.B. Pflegeheim, Pflegedienst) Ansprüche auf Schadensersatz und Schmerzensgeld geltend machen. Die Haftung ergibt sich aus Deliktsrecht (§ 823 BGB) und aus dem Pflegevertrag (§ 280 BGB, § 278 BGB)

c) Prüfen Sie die arbeitsrechtlichen Konsequenzen für Pflegekräfte in den Fällen.

Pflegefehler und Verstöße gegen die Schweigepflicht können für Pflegekräfte neben straf- und zivilrechtlichen Folgen auch erhebliche arbeitsrechtliche Konsequenzen haben. Die Bandbreite reicht von Abmahnung bis hin zur fristlosen Kündigung, abhängig von Schwere und Umständen des Fehlverhaltens.

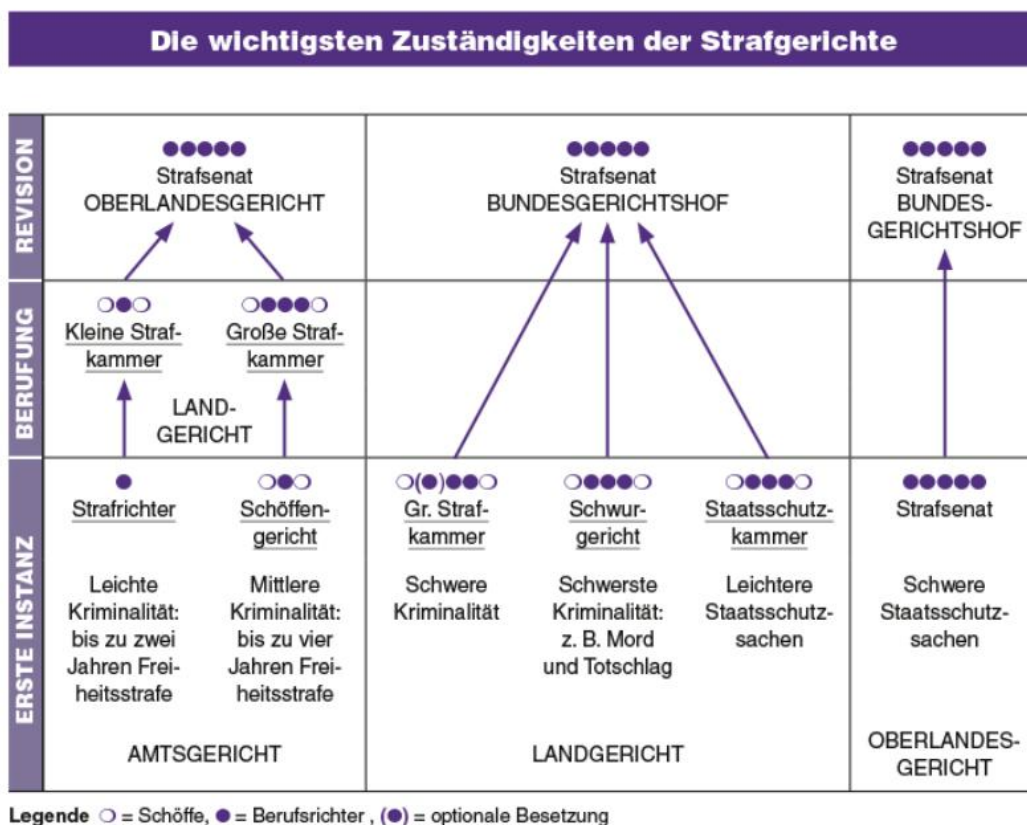
Fall 1: Die vergessene Tablette

Fall 2: Der Zwang zur Körperpflege

Fall 3: Das Foto fürs Pflegeheim

d) Bearbeiten Sie folgende Aufgabe

Stellen Sie sich vor, Sie sind Pflegefachkraft und werden mit einem der oben beschriebenen Fälle (z. B. „Der Zwang zur Körperpflege“) konfrontiert. Gegen Sie wird sowohl ein Strafverfahren als auch ein Zivilverfahren (Schadensersatzklage) eingeleitet.



<https://www.bpb.de/kurz-knapp/lexika/recht-a-z/323455/gerichtsbesetzung/>

Zivilrechtlicher Instanzenzug (Schadensersatzansprüche)

Erste Instanz:

- Für Schadensersatzklagen ist das Amtsgericht (bis 5.000 € Streitwert) oder das Landgericht (über 5.000 € Streitwert) zuständig.

Zweite Instanz:

- Gegen Urteile des Amtsgerichts ist die Berufung zum Landgericht, gegen Urteile des Landgerichts die Berufung zum Oberlandesgericht möglich.

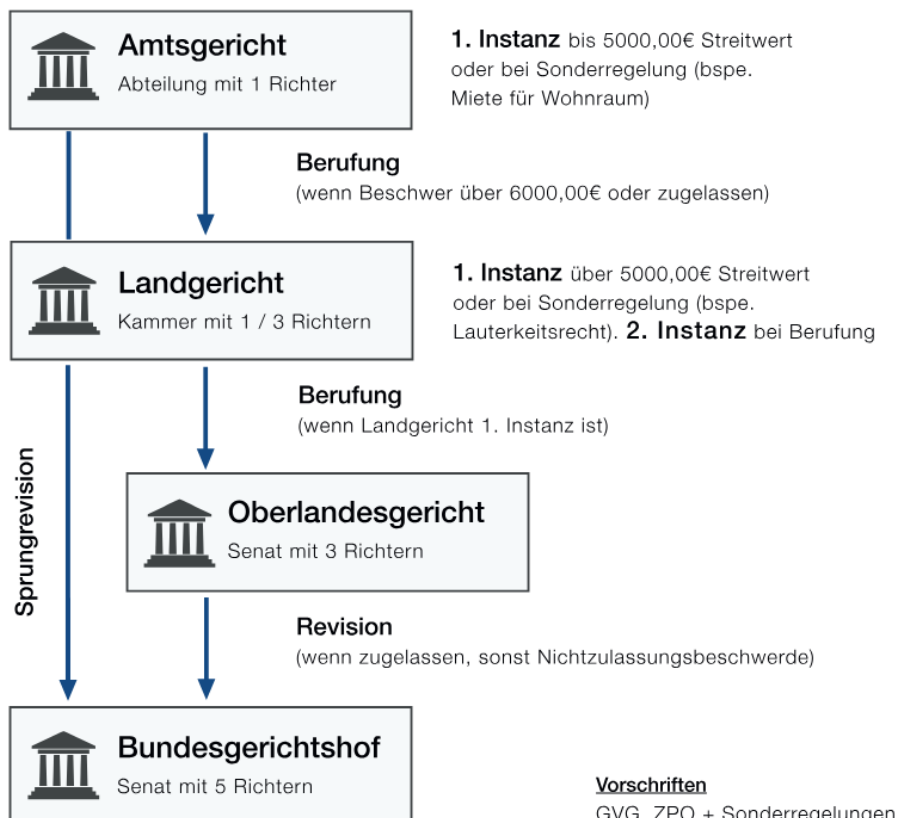
Dritte Instanz:

- Revision gegen Urteile des Oberlandesgerichts ist zum Bundesgerichtshof möglich.**

Zusammengefasst:

- Amtsgericht → Berufung Landgericht → Revision Oberlandesgericht → Revision Bundesgerichtshof
- Landgericht → Berufung Oberlandesgericht → Revision Bundesgerichtshof

Instanzen in der ordentlichen Gerichtsbarkeit: Zivilrecht



Quelle: gerichtsstand.net

Aufgabe

Stellen Sie sich vor, Sie sind Pflegefachkraft und werden mit einem der oben beschriebenen Fälle (z. B. „Der Zwang zur Körperpflege“) konfrontiert. Gegen Sie wird sowohl ein Strafverfahren als auch ein Zivilverfahren (Schadensersatzklage) eingeleitet.

Bearbeiten Sie folgende Aufgaben:

Instanzenzug im Strafrecht:

- a) Beschreiben Sie, wie der Instanzenzug im Strafverfahren abläuft, wenn das Verfahren gegen Sie beim Amtsgericht beginnt.
- b) Erläutern Sie, welche Rechtsmittel nach einer Verurteilung in erster Instanz möglich sind und an welche Gerichte Sie sich wenden können.

Instanzenzug im Zivilrecht:

- a) Beschreiben Sie, wie der Instanzenzug im Zivilverfahren abläuft, wenn der Patient Schadensersatz gegen Sie und den Träger fordert und der Streitwert 10.000 € beträgt.
- b) Erläutern Sie, welche Rechtsmittel nach einer Entscheidung in erster Instanz möglich sind und an welche Gerichte sich die Parteien wenden können.

Vergleichen Sie die Instanzenzüge im Straf- und Zivilrecht:

- a) Wo gibt es Gemeinsamkeiten, wo Unterschiede?
- b) Warum ist es wichtig, die verschiedenen Instanzen und Rechtsmittel zu kennen?